

GIÁO TRÌNH MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

1

Chương 4

DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

NỘI DUNG CHÍNH

2

- 1. DÂN CHỦ VÀ DÂN CHỦ XHCN**
- 2. NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA**
- 3. DÂN CHỦ XHCN VÀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN Ở VIỆT NAM**

NỘI DUNG CHÍNH

3

1. DÂN CHỦ VÀ DÂN CHỦ XHCN

1.1. Dân chủ và sự ra đời, phát triển của dân chủ

- Quan niệm về dân chủ (i)
- Sự ra đời và phát triển của dân chủ (i)

1.2. Dân chủ xã hội chủ nghĩa

- Quá trình ra đời của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (i)
- Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (i)



1.1.1. QUAN NIỆM VỀ DÂN CHỦ

4

- *Nghĩa gốc*: Dân chủ là quyền lực của **nhân dân**, thuộc về **nhân dân**

Dân chủ = Demos Kratos

↓ ↓
Nhân dân Quyền lực



QUAN NIỆM VỀ DÂN CHỦ

5

- *Chủ nghĩa Mác - Lênin*: DC là một **hình thức tổ chức** nhà nước của GC thống trị (một hình thái nhà nước, một kiểu nhà nước, ở đó những quyền cơ bản của con người được pháp luật hóa)...

“Dân chủ là sự thống trị của đa số” (Lênin)

- Hồ Chí Minh:

Dân chủ: dân là chủ, dân làm chủ

- Đảng Cộng sản Việt Nam:



QUAN NIỆM VỀ DÂN CHỦ

7

Dân chủ là:

- Một giá trị xã hội phản ánh những quyền cơ bản của con người;***
- Một phạm trù chính trị gắn với các hình thức tổ chức nhà nước của giai cấp cầm quyền; l***
- Một trong những nguyên tắc hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội***
- Một phạm trù lịch sử gắn với quá trình ra đời, phát triển của lịch sử xã hội nhân loại.***



1.1.2. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC NỀN DÂN CHỦ

8



Cộng sản
nguyên thủy



Chiếm hữu
nô lệ



Phong kiến



Tư bản
chủ nghĩa



XH xã hội
chủ nghĩa

XH cộng sản
chủ nghĩa

cổ đại

Nền dân chủ
chủ nô

Nền
quân chủ
PK

Nền dân chủ
tư sản

Nền
dân chủ
XH CN

tương lai

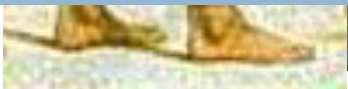


Chế độ cộng sản nguyên thủy

9



Chưa có
nền dân
chủ





Chế độ chiếm hữu nô lệ

10



Nền DC
chủ nô





Chế độ chiếm hữu nô lệ

11



Nền DC
chủ nô





Chế độ phong kiến

12



Nền quân
chủ PK
(chuyên
chế)





Chế độ tư bản chủ nghĩa

13



Nền DC
tư sản





Chế độ xã hội chủ nghĩa

14



Nền DC
vô sản
(XHCHN)

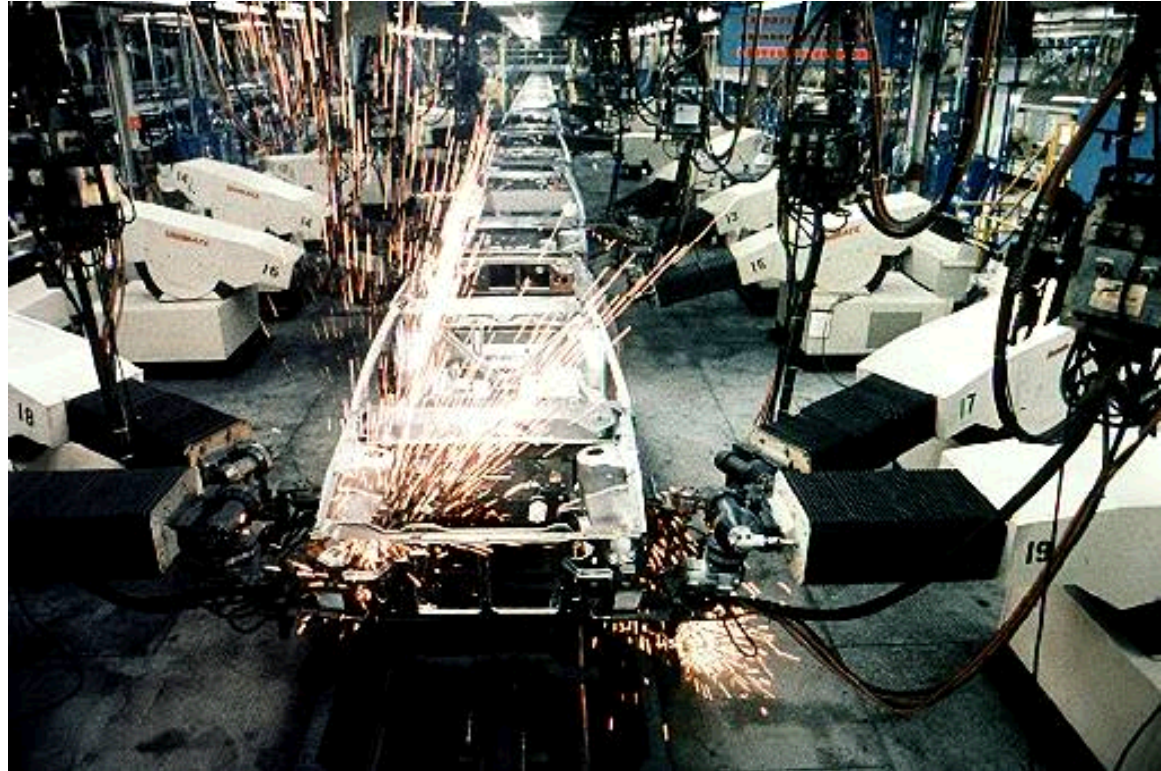




Chế độ xã hội cộng sản chủ nghĩa



Nền DC
mất đi
vì GC,
NN
không





SỰ RA ĐỜI CÁC NỀN DÂN CHỦ

Lênin : Con đường biện chứng của quá trình phát triển dân chủ là “ Từ chuyên chế đến dân chủ tư sản, từ dân chủ tư sản đến dân chủ vô sản; từ dân chủ vô sản đến không còn dân chủ nữa”



**Cộng sản
nguyên thủy**

cổ đại ↓

**Chưa có
Nền DC**



**Chiếm hữu
nô lệ**

**Nền DC
chủ nô**



Phong kiến

**Nền
quân chủ**



**Tư bản
chủ nghĩa**

**Nền DC
tư sản**



**Xã hội
chủ nghĩa**

**Nền DC
XHCH**



**Cộng sản
chủ nghĩa**

tương lai ↓

**Không còn
Nền dân chủ**

KẾT LUẬN

- Dân chủ là giá trị xã hội, thành quả đấu tranh của nhân loại nhằm khẳng định quyền lực của nhân dân
- Dân chủ là hình thức tổ chức Nhà nước mà đặc trưng cơ bản là thừa nhận quyền lực chính trị của nhân dân, quyền tự do bình đẳng của công dân, thực hiện nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số.

- **DC là một phạm trù chính trị:** Trong các xã hội có giai cấp đối kháng quyền lực Nhà nước thuộc về giai cấp thống trị, nên dân chủ mang bản chất của giai cấp thống trị, không có nền DC nói chung (**DCCN, DCTS, DCXHCN**).

- Trình độ thực hiện dân chủ cao hay thấp của mỗi chế độ phụ thuộc vào mức độ, khả năng tham gia của quần chúng nhân dân vào công việc của NN và XH.



1.2. Dân chủ XHCN

1.2.1. Sự ra đời, phát triển của dân chủ XHCN

- *Giai đoạn 1:* GCCN làm CM giành lấy dân chủ
- *Giai đoạn 2:* GCCN dùng dân chủ tổ chức NN của GCCN và ND lao động – NN XHCN
- Dân chủ XHCN ra đời từ sau thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga (1917)



1.2.1. Bản chất của nền dân chủ XHCN

- *Là thủ tiêu tình trạng áp bức giai cấp, dân tộc, giải phóng con người một cách triệt để, toàn diện, thực hiện quyền tự do, bình đẳng của con người.*
- *Đảm bảo quyền lực thực sự thuộc về nhân dân*
- *Bản chất dân chủ XHCN thể hiện trên các khía cạnh sau:*



✓ *Bản chất chính trị :*

- Mang bản chất chất giai cấp công nhân
- Do Đảng Cộng sản lãnh đạo (Bản chất nhất nguyên)
- Thừa nhận chủ thể quyền lực của NN là nhân dân (nhân dân xây dựng NN)

✓ *Bản chất kinh tế:*

- Sở hữu xã hội về TLSX chủ yếu
- Chủ thể phát triển LLSX và thụ hưởng lợi ích là ND

✓ *Bản chất TT - VHXXH:*

- Hệ tư tưởng chủ đạo trong xã hội là CN Mác – Lênin
- Kế thừa những giá trị của các nền văn hóa trước đó
- Thực hiện giải phóng con người triệt để và PT toàn diện cá nhân

Dân chủ XHCN là: *Nền dân chủ cao hơn về chất so với nền dân chủ tư sản, là nền dân chủ mà ở đó, mọi quyền lực thuộc về nhân dân, dân là chủ và dân làm chủ; dân chủ và pháp luật nằm trong sự thống nhất biện chứng; được thực hiện bằng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.*

NỘI DUNG CHÍNH

23

2. NHÀ NƯỚC XHCN

2.1. Sự ra đời, bản chất, chức năng của NN XHCN

- Sự ra đời của nhà nước XHCN
- Bản chất, chức năng của nhà nước XHCN (i)

2.2. Mối quan hệ giữa dân chủ XHCN và NN XHCN

- Dân chủ XHCN là cơ sở, nền tảng để xây dựng và hoạt động của Nhà nước XHCN
- NN XHCN là công cụ quan trọng để thực hiện quyền dân chủ của nhân dân

2.1.2. Bản chất của nhà nước XHCN: *Là một kiểu nhà nước mới, khác về chất so với tất cả các nhà nước đã có trong lịch sử*

✓ *Về chính trị:*

- Mang bản chất chất giai cấp công nhân
- Do Đảng Cộng sản lãnh đạo
- Nhân dân là chủ thể của quyền lực NN (NN của dân, do dân, vì dân)
- Tất cả mọi chính sách



✓ *Bản chất kinh tế:*

- Chịu sự quy định của cơ sở kinh tế XHCN (chế độ sở hữu xã hội về TLSX chủ yếu)
- Không ngừng nâng cao đời sống vật chất của nhân dân

✓ *Bản chất TT - VHXXH:*

- Hệ tư tưởng chủ đạo trong NN là CN Mác – Lênin
- Kế thừa những giá trị của các NN trước đó trong xây dựng NN XHCN
- Xóa bỏ sự phân hóa giai cấp, TL
- Bảo đảm quyền cơ bản của con người (tự do, bình đẳng...)

Nhà nước XHCN là: *nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước mà ở đó, sự thống trị chính trị thuộc về giai cấp công nhân, do cách mạng xã hội chủ nghĩa sản sinh ra và có sứ mệnh xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, đưa nhân dân lao động lên địa vị làm chủ trên tất cả các mặt của đời sống xã hội trong một xã hội phát triển cao – xã hội xã hội chủ nghĩa.*



2.1.3. Chức năng của nhà nước XHCN:

✓ *Căn cứ vào phạm vi tác động của quyền lực NN:*

- Chức năng đối nội
- Chức năng đối ngoại

✓ *Căn cứ vào lĩnh vực tác động của quyền lực NN:*

- Chức năng kinh tế
- Chức năng chính trị
- Chức năng văn hóa, xã hội

✓ *Căn cứ vào tính chất quyền lực NN*

- Chức năng giai cấp (trấn áp)
- Chức năng xã hội (tổ chức và xây dựng)

NỘI DUNG CHÍNH

28

3. DÂN CHỦ XHCN VÀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN Ở VIỆT NAM

3.1. Dân chủ XHCN ở Việt Nam

- Sự ra đời, phát triển của nền dân chủ XHCN ở VN
- Bản chất của nền dân chủ XHCN ở Việt Nam

3.2. Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam

- Quan niệm về nhà nước PQ
- Đặc điểm của nhà nước PQ XHCN Việt Nam

3.3. Phát huy dân chủ XHCN, xây dựng NN pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay

3.1.1. BẢN CHẤT CỦA NỀN DÂN CHỦ XHCN Ở VIỆT NAM

29

- Bản chất chính trị
- Bản chất kinh tế
- Bản chất văn hóa – xã hội

BẢN CHẤT CỦA NỀN DÂN CHỦ XHCN Ở VIỆT NAM

30

- ✓ Dân chủ là **mục tiêu** của chế độ XHCN (*dân giàu, nước mạnh, **dân chủ**, công bằng, văn minh*)
- ✓ Dân chủ là **bản chất** của chế độ XHCN (*do nhân dân làm chủ, quyền lực thuộc về nhân dân*)
- ✓ Dân chủ là **động lực** để xây dựng CNXH (phát huy sức mạnh của nhân dân, của dân tộc)
- ✓ Dân chủ gắn với pháp luật (gắn liền với **kỷ luật, kỷ cương**)
- ✓ Dân chủ phải được thực hiện **trong đời sống thực tiễn** ở tất cả các cấp, mọi lĩnh vực

BẢN CHẤT CỦA NỀN DÂN CHỦ ...

31

- Cơ chế thực hiện dân chủ: *trực tiếp và gián tiếp*
- Thiết chế thực hiện dân chủ: *thông qua nhà nước và cả hệ thống chính trị*
- Do ĐCS lãnh đạo (*Thực hiện nhất nguyên chính trị*)

3.1.2. Quan niệm chung về nhà nước pháp quyền

- Là nhà nước mà ở đó, tất cả mọi công dân đều được giáo dục pháp luật và phải hiểu biết pháp luật, tuân thủ pháp luật, pháp luật phải đảm bảo tính nghiêm minh;
- Trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phải có sự kiểm soát lẫn nhau, tất cả vì mục tiêu phục vụ nhân dân. .



Đặc điểm của nhà nước pháp quyền XHCN VN:

- **Xây dựng nhà nước do nhân dân lao động làm chủ, đó là Nhà nước của dân, do dân, vì dân.**
- **Nhà nước được tổ chức và hoạt động dựa trên cơ sở của Hiến pháp và pháp luật. Trong tất cả các hoạt động của xã hội, pháp luật được đặt ở vị trí tối thượng để điều chỉnh các quan hệ xã hội.**
- **Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công rõ ràng, có cơ chế phối hợp nhịp nhàng và kiểm soát giữa các cơ quan: lập pháp, hành pháp và tư pháp.**

Đặc điểm của nhà nước pháp quyền XHCN VN:

- **NN pháp quyền XHCN VN phải do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, phù hợp với điều 4 Hiến pháp năm 2013.**
- **NN PQ XHCN VN tôn trọng quyền con người, coi con người là chủ thể, là trung tâm của sự phát triển.**
- **Tổ chức và hoạt động của bộ máy NN theo nguyên tắc tập trung dân chủ, có sự phân công, phân cấp, phối hợp và kiểm soát lẫn nhau, nhưng bảo đảm quyền lực là thống nhất và sự chỉ đạo thống nhất của Trung ương.**

3.2. GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

35

- ❑ **Thực hiện dân chủ hóa trên các lĩnh vực của đời sống xã hội;**
- ❑ **Tiếp tục đổi mới hoạt động của các tổ chức trong HTCT nhằm đảm bảo quyền dân chủ của nhân dân;**
- ❑ **Tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở;**
- ❑ **Bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đảm bảo dân chủ và hội nhập quốc tế**

2.2.2. GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

36

- ❑ **Triển khai, giám sát việc thực hiện luật**
- ❑ **Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, CC, VC có đức, tài (hồng – chuyên).**
- ❑ **Đối với lực lượng Công an nhân dân: vai trò, trách nhiệm trong việc xây dựng, phát huy dân chủ?**

TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PQ XHCN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

37

- ❑ **Xây dựng, hoàn thiện PQ XHCN Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ĐCS Việt Nam**
- ❑ **Cải cách thể chế và phương thức hoạt động của NN (LP, HP, TP)**
- ❑ **Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có năng lực**
- ❑ **Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm**

NỘI DUNG CHÍNH

38

3. DÂN CHỦ XHCN VÀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN Ở VIỆT NAM

3.1. Dân chủ XHCN ở Việt Nam

- Sự ra đời, phát triển của nền dân chủ XHCN ở VN
- Bản chất của nền dân chủ XHCN ở Việt Nam

3.2. Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam

- Quan niệm về nhà nước PQ
- Đặc điểm của nhà nước PQ XHCN Việt Nam

3.3. Phát huy dân chủ XHCN, xây dựng NN pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay

NỘI DUNG CHÍNH

39

3. DÂN CHỦ XHCN VÀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN Ở VIỆT NAM

3.1. Dân chủ XHCN ở Việt Nam

- Sự ra đời, phát triển của nền dân chủ XHCN ở VN
- Bản chất của nền dân chủ XHCN ở Việt Nam

3.2. Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam

- Quan niệm về nhà nước PQ
- Đặc điểm của nhà nước PQ XHCN Việt Nam